

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, como regra, à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando a correção do vício apontado conduzir, de forma necessária, à modificação do resultado do julgamento.

Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

No caso dos autos, a seguradora embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à delimitação do alcance de sua responsabilidade, alegando que, embora tenha sido mantida a condenação solidária com a TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA., não houve expressa consignação de que sua obrigação está limitada aos valores contratados na apólice de seguro.

Assiste razão à embargante.

De fato, o acórdão embargado reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora juntamente com a transportadora, nos termos da Súmula nº 537 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, não consignou expressamente que tal responsabilidade deve observar os limites contratuais previstos na apólice de seguro, circunstância que configura omissão sanável pela via dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em ações de reparação de danos, a seguradora denunciada à lide pode ser condenada diretamente e de forma solidária com o segurado, desde que aceite a denúncia ou apresente defesa quanto ao mérito da demanda. Entretanto, essa responsabilidade não é ilimitada, devendo respeitar os limites contratados na apólice de seguro.

Nesse sentido dispõe a Súmula nº 537 do STJ:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denúncia ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

Assim, embora correta a condenação solidária da seguradora, esta deve observar os limites de cobertura estabelecidos contratualmente.

No caso concreto, conforme documento de comprovação da apólice juntado aos autos (ID 29831758), verifica-se que as coberturas contratadas estabelecem os seguintes limites máximos de indenização: responsabilidade civil por danos materiais e corporais a passageiros no valor de R\$ 100.000,00; responsabilidade civil por danos materiais a terceiros não transportados no valor de R\$ 100.000,00; responsabilidade civil por danos corporais a terceiros não transportados no valor de R\$ 100.000,00; e responsabilidade civil por danos morais e estéticos a terceiros não transportados limitada ao montante de R\$ 40.000,00.

Dessa forma, a responsabilidade da seguradora deve observar os limites estabelecidos na apólice, especialmente no que se refere à cobertura por danos morais, cujo limite contratual é de R\$ 40.000,00.

A omissão verificada, portanto, deve ser suprida para explicitar que a condenação solidária da seguradora se dá nos limites contratuais da apólice, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 537 do STJ.

Assim, os embargos opostos pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS merecem acolhimento, apenas para fins integrativos, sem alteração da conclusão do julgamento quanto à responsabilidade civil reconhecida.

Embargos de Declaração opostos por TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.

A TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA., por sua vez, sustenta a existência de omissão, obscuridade e cerceamento de defesa, alegando que houve indeferimento indevido do pedido de retirada do julgamento do Plenário Virtual, o que teria impedido a realização de sustentação oral, além de afirmar que o acórdão não teria analisado provas relevantes, como a sentença penal absolutória do motorista e elementos que indicariam culpa exclusiva da vítima.

As alegações, contudo, não merecem prosperar.

Inicialmente, registro que as hipóteses de sustentação oral encontram-se previstas no art. 937 do Código de Processo Civil e no art. 140 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

De fato, nos termos do art. 937, inciso I, do CPC, é cabível sustentação oral em recursos de apelação, hipótese que se amolda ao caso concreto.

Todavia, a circunstância de ser cabível sustentação oral não implica, automaticamente, o direito potestativo da parte à retirada do processo da pauta de julgamento em ambiente virtual.

Conforme já consignado na decisão que indeferiu o pedido de retirada do feito do Plenário Virtual, o §2º do art. 4º da Resolução nº 21/2018 deste Tribunal permite às partes requererem o destaque do processo para julgamento presencial, mas tal medida depende da demonstração de circunstâncias concretas que justifiquem a retirada da sessão virtual, como a complexidade do caso ou particularidades que inviabilizem o julgamento eletrônico.

No presente caso, não foram demonstradas quaisquer circunstâncias excepcionais capazes de justificar a retirada do processo da pauta virtual.

Ademais, a matéria passou a ser disciplinada, em âmbito nacional, pela Resolução nº 591/2024 do Conselho Nacional de Justiça, cujo art. 8º estabelece que o pedido de destaque formulado pelas partes está sujeito ao deferimento do relator, não se tratando, portanto, de direito automático.

Ainda segundo o art. 9º da referida resolução, nas hipóteses em que é cabível sustentação oral, os advogados podem encaminhar suas sustentações por meio eletrônico, em formato de áudio ou vídeo, até 48 horas antes do início da sessão virtual, permanecendo o material disponível aos membros do órgão julgador durante toda a sessão.

Logo, o sistema processual atualmente vigente assegura a possibilidade de exercício da sustentação oral em ambiente virtual, por meio de gravação eletrônica, não havendo qualquer prejuízo ao direito de defesa das partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é firme no sentido de que a negativa de retirada do processo da pauta virtual não configura nulidade nem cerceamento de defesa, uma vez que inexiste previsão legal que assegure à parte o direito de exigir julgamento em sessão presencial.

No mais, quanto às demais alegações apresentadas pela embargante, observa-se que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões centrais da controvérsia, especialmente no que diz respeito à responsabilidade civil da transportadora e à inexistência de prova de culpa exclusiva da vítima.

Conforme consignado no voto condutor, restou expressamente assentado que:

“a apelante limita-se a alegar que o filho dos autores, que trafegava de bicicleta, teria cruzado a via de forma súbita e imprudente, ‘jogando-se’ na frente do coletivo. Tal narrativa, contudo, permanece no campo das meras alegações, desprovida de qualquer lastro probatório que lhe confira veracidade.”

Também foi destacado que:

“a ausência de registros das câmeras de segurança do ônibus – equipamento essencial para a elucidação de fatos como este – milita em seu desfavor, pois era seu o dever de manter tais equipamentos em pleno funcionamento e apresentar as imagens para corroborar sua tese defensiva.”

Assim, as alegações deduzidas nos embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria amplamente analisada no acórdão embargado, finalidade que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO de ambos os embargos de declaração e:**

I – DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para suprir omissão no acórdão embargado e explicitar que a responsabilidade da seguradora, embora solidária com a da segurada TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA., fica limitada aos valores previstos na apólice de seguro, nos termos da Súmula nº 537 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à cobertura por danos morais, cujo limite contratual é de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme documento de comprovação da apólice constante do ID 29831758.

II – NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA., por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, restando caracterizada mera tentativa de rediscussão da matéria já devidamente apreciada no acórdão embargado.

Ficam mantidos, no mais, todos os demais termos do acórdão anteriormente proferido.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelas partes para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora